

永豐金證券股份有限公司

☐非因應外規訂定

執行共同申報及盡職審查作業管理準則

☒因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/法遵/004

第一條 為遵循財政部「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(以下稱作業辦法)，確保本公司瞭解並落實執行法令要求，並盡善良管理人義務，特訂定本公司「執行共同申報及盡職審查作業管理準則」(以下稱本準則)。

第二條 本公司作業規範

一、新帳戶身分辨識

於 2019 年 1 月 1 日(含)後所有開立新帳戶之個人或法人(實體)進行帳戶持有人身分辨識，取得及留存帳戶持有人自我證明文件及證明文據，並就已取得該帳戶其他資訊(包含因應防制洗錢及打擊資恐或認識客戶程序所徵提之文件)，審查該自我證明文件之合理性，同時應就帳戶持有人身分辨識資訊於本公司相關系統留存適當記錄，以因應申報所需。

二、既有帳戶盡職審查

於 2018 年 12 月 31 日(含)前已開立之既有帳戶，參酌因應防制洗錢及打擊資恐已徵提之文件，及依作業辦法、相關法令及本公司訂定之盡職審查作業規範執行盡職審查，並於系統適當註記盡職調查結果，以因應申報之需。如有徵提自我證明文件者，應審查該自我證明文件合理性。

三、終止帳戶盡職審查

本公司對填寫終止帳戶申請(銷戶申請)之客戶(含個人及法人)，應執行盡職審查以確認客戶帳戶狀態是否有變動，並於系統適當註記盡職調查結果後列為終止帳戶。

四、申報

依作業辦法、相關法令及本公司訂定之申報作業規範，向稅捐稽徵機關申報應申報帳戶及無資訊帳戶之相關資訊。

第三條 單位職責

一、法令遵循處

(一) 修訂本準則及督導各事業處建立遵循本準則之相關機制(包括但

不限於內部規章、系統、表單、流程及教育訓練等)與落實執行或提供必要支援。

- (二) 就作業辦法遵循事項，擔任與我國國稅局、其他單位或機構之溝通窗口。

二、權責單位：各事業處(含投資事業處、金融交易事業處、通路事業處)及所轄單位

- (一)建立與職掌有關新帳戶及既有帳戶身分辨識機制，督導落實執行，並將「辨識客戶是否具其他國家稅務居民身分」納入自行查核項目。
- (二)負責執行本準則第二條第一項新帳戶辨識，於系統註記身分辨識結果。
- (三)負責執行本準則第二條第二項既有帳戶盡職審查，於系統註記盡職審查結果，並彙整執行情形轉知法令遵循處。
- (四)妥善保管自我證明文件及證明文據。
- (五)負責驗證本準則第二條第三項之每年度應申報帳戶及無資訊帳戶之相關資訊。

三、協助執行單位

- (一)徵審暨接單部：協助權責單位處理客戶紙本文件之審核、保存，及系統建檔、維護。
- (二)作業部：負責申報經權責單位驗證無誤之本準則第二條第四項之每年度應申報帳戶及無資訊帳戶之相關資訊，並彙整申報情形轉知法令遵循處。
- (三)資訊處
 - 1.提供各單位執行本準則及作業辦法遵循之協助。
 - 2.定期維護資訊系統，以符合本準則及作業辦法相關盡職審查及申報需求。

四、稽核處

- (一) 本準則之管理機制應納入內部稽核範圍。
- (二) 就本準則進行稽核，以確認是否落實執行相關規範。

五、人力資源部

為確保同仁了解並落實執行作業辦法，負責協助辦理相關教育訓練，包含但不限於新進人員教育訓練或在職人員之日常訓練等。

第四條 客戶資料保密及權益保障本公司同仁對所有客戶之相關資料及因盡職審查所知悉之業務資料皆負保密責任，除為日後查核所需外，不得為任何形式之留存、複製、轉用、銷售、外流、毀損、對外發表、交付他人使用或其他未經書面同意之使用。

第五條 執行帳戶辨識或盡職審查所取得文件、表單及申報主管機關之報表，於相關作業執行完畢後，均應自執行完成日起妥善歸檔保存至少六年，以備日後查驗。

第六條 本準則每年應至少檢視一次，以反應我國稅捐稽徵法、作業辦法及相關指引（含疑義解答）或解釋函令等最新發展狀況，確保遵循作業正確性與有效性。

第七條 本準則未盡事宜，悉依我國稅捐稽徵法、作業辦法及相關指引（含疑義解答）或解釋函令及本公司相關規定辦理。

第八條 本準則經總經理核定，並自公告日起施行，修正時亦同。

中華民國一零八年五月十七日總經理核定

中華民國一一四年九月一日總經理核定